Law 14.285/2021 and urban APPs

"Como a Lei 14.285/2021 alterou as APPs urbanas no Código Florestal?" *Generated by LeapSpace*

A **Lei 14.285/2021 descentralizou a definição das APPs urbanas consolidadas**, permitindo que os **municípios fixem as larguras dessas faixas** em áreas urbanas consolidadas, em vez de seguir apenas um parâmetro federal uniforme [128] [129] [130]. Isso abriu espaço para **redução ou até eliminação de APPs urbanas em certos contextos locais**, o que as fontes tratam como uma **flexibilização** da proteção ambiental anterior [127] [129] [130].

O que mudou na prática

Antes / depois	Mudança	Efeito apontado nas fontes
Regra anterior	APPs urbanas seguiam critérios mais uniformes do Código Florestal	Havia proteção mais padronizada das margens urbanas de cursos d'água [127] [128]
Após a Lei 14.285/2021	Municípios passaram a **definir as APPs em áreas urbanas consolidadas**	A proteção pode variar conforme a lei local, com risco de **redução das faixas protegidas** [128] [129] [130]
Consequência ambiental	Maior margem para intervenções próximas a corpos d'água urbanos	As fontes associam isso a mais impactos sociais e ecológicos, como ocupação próxima a cursos d'água, assoreamento e danos a ecossistemas aquáticos urbanos [128] [130]

Síntese

Em termos jurídicos, a mudança central foi sair de uma **proteção federal mais uniforme** para um modelo em que o **município ganha poder de delimitar a APP urbana consolidada**; em termos ambientais, isso é descrito nas fontes como uma **flexibilização que pode enfraquecer a proteção das margens urbanas** [127] [128] [129] [130].

Confidence level: High — as fontes convergem diretamente sobre a municipalização da definição das APPs urbanas consolidadas e sobre o efeito de flexibilização/redução da proteção.

References

127. Machado Júnior, J., Barbisan Machado, R. (2025) Public policies resulting from the change in the Forest Code: violation of Permanent Preservation Areas and their forms of intervention. *Ciencia Florestal*. https://doi.org/10.5902/1980509889396

128. Castro, S.L.I., May, L.R., Garcias, C.M. (2018) Environment and cities – urban marginal permanent preservation areas according to law 12.651/12. *Ciencia Florestal*. https://doi.org/10.5902/1980509833353

129. Fusinato, E., Han, S., Kobiyama, M., de Brito, M.M. (2025) Unintended consequences of public policies in increasing risk: the safe development paradox in the Revólver basin, Brazil. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105697

130. Azevedo-Santos, V.M., Daga, V.S., Tonella, L.H., (...), Giarrizzo, T. (2023) Brazil's urban ecosystems threatened by law. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106721